T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı :16747942-31504585 17 Eylül 2021
Konu : Savunma alınması

BAŞKANLIK MAKAMINA

Devlet Memurları Kanunun "Savunma hakkı" başlıklı 130'uncu maddesi; hakkında disiplin cezası uygulanması düşünülen memurun savunmasının "soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu" tarafından alınabileceğini düzenlemektedir. Memurun savunmasının alınmasını zorunlu kılan kanun koyucu, savunmayı alacak kişi yahut kurul konusunda, idareye takdir yetkisi tanımıştır.

Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı "Başkanlık Makamının iş yoğunluğunun artması, tekerrürün önlenmesi, usul birliğinin sağlanması, işlemlerde etkinlik ve süratin artırılması" gerekçeleriyle "müfettiş marifetiyle yapılan disiplin soruşturmalarında müfettişçe hakkında soruşturma yapılan personelin ceza teklifine esas konu ile ilgili savunmasının da mutlak alınması" teklifi Makamlarının 02.07.2007 tarihli ve B.13.1.SGK.0.14.00.01/X11-V-2148-1224/84 sayılı Oluruyla uygun bulunması neticesi, hakkında disiplin cezası önerilmesi düşünülen memurun savunmasının halihazırda soruşturmayı yapan müfettiş tarafından alınması uygulanmasına devam edilmektedir.

Resmi Gazetenin 30.04.2021 tarih 31470 sayılı nüshasında yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "Savunma" Başlıklı 30'uncu maddesi 1'inci fıkrasında yer alan "savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir" hükmü karşısında Başkanlığımızca uygulamada şekil bulan "memurun savunmasının halihazırda soruşturmayı yapan müfettiş tarafından alınması uygulanmasına son verilmesi" teklifini içeren yazımız için Başkanlık Makamının 19.08.2021 tarihli "konunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı koordinesinde Personel Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ile birlikte değerlendirilmesi" derkenar talimatı gereği yapılan toplantı neticesi birimler arası görüş birlikteliği sağlanamamış olup tarafların değerlendirmeleri hakkında 14.09.2021 tarihli onaylı toplantı tutanağı düzenlenmiştir.

Durumu takdirlerinize sunar, Makamlarınca da uygun bulunması halinde; "memurun savunmasının halihazırda soruşturmayı yapan müfettiş tarafından alınması uygulanmasına son verilmesi" teklifi hakkında birimler arasında sağlanamayan görüş birlikteliği konusunda karar verilmesini, gereğinin yapılmasını teminen yazımızın Personel Daire Başkanlığına havalesini, Olurlarınıza arz ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

- ~~Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görüşü doğrultusunda işlem yapılsın.~~

- Personel Daire Başkanlığı görüşü doğrultusunda işlem yapılsın.

OLUR
16.09.2021

Cevdet CEYLAN
Kurum Başkan V.

Ekler: (1) Makamlarının 19.08.2021 tarihli derkenar talimatını içeren yazı (2 sayfa)
(2) 14.09.2021 tarihli Onaylı Toplantı Tutanağı (8 Sayfa)

Adres: Simon Bolivar Caddesi No:23 Çankaya/ANKARA e-posta:sgkteftis@sgk.gov.tr
Telefon: 0 312 408 30 31 Faks: 0312- 441 27 18